

[별표 2]

이행강제금 세부 부과기준(제44조 제1항 및 제2항 관련)

1. 법 제2조제6호가목의 불이익조치(제44조제1항제1호가목) : 1,500만원~3,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고
①	위반행위 귀책정도	경과실		750	750	750	750	●경과실 및 고의·중과실은 아래 [표1]을 참조하여 위원회에서 결정
		고의 또는 중과실		900	900	900	900	
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		750	750	750	750	●일부불이행은 보호조치결정(원상회복 요구, 임금상당액지급 요구 등) 중 일부를 불이행하거나 불완전하게 이행한 것을 의미 *피신청인이 임금상당액을 무조건부 공탁할 경우 지급한 것으로 보되, 이행완료 여부는 위원회가 결정 *기간제근로자의 경우 ① 계약기간 잔존: 원상회복 및 임금상당액 모두 지급해야 전부 이행 ② 계약기간 만료: 원상회복 불가, 계약기간 만료일까지의 임금상당액을 지급하면 전부 이행
		전부 불이행	이행 노력 있음	850	850	850	850	
			이행 노력 없음	1,000	1,000	1,000	1,000	
③	불이행기간	불이행기간		-	800	1,000	1,200	●불이행기간은 부과차수에 비례
④	기타	a. 확정된 보호 조치결정 불이행		a. 보호조치결정이 확정되었음에도 불이행할 경우 ⇒ ‘③불이행기간’을 다음차수의 금액을 적용하여 산정				
		b. 피신청인 승소 진행		b. 보호조치결정을 받은 피신청인이 행정소송을 제기하여 확정되지는 않았으나 피신청인 승소 상태로 계속 진행 중인 경우 ⇒ 위원회 상소 시: 직전 차수 부과액/위원회 상소포기 시 하한액				
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③)로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과								

2. 법 제2조제6호나목 또는 다목의 어느 하나에 해당하는 불이익조치(제44조제1항제1호나목) : 1,000만원~2,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고
①	위반행위 귀책정도	경과실		500	500	500	500	‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일
		고의 또는 중과실		650	650	650	650	

②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		500	500	500	500	
		전부 불이행	이행 노력 있음	600	600	600	600	
			이행 노력 없음	750	750	750	750	
③	불이행기간	불이행기간	-	600	800	1,000		
④	기타	a. 확정된 보호조치결정 불이행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일		
		b. 피신청인 승소 진행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일		
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과								

3. 법 제2조제6호가목부터 사목의 어느 하나에 해당하는 불이익조치(제44조제1항제1호다목) : 200만원~2,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고	
①	위반행위 귀책정도	경과실		100	100	100	100	‘가. 법 제2조제6호가목의 불이익조치의 경우’와 동일	
		고의 또는 중과실		250	250	250	250		
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		100	100	100	100		
		전부 불이행	이행 노력 있음	130	130	130	130		
			이행 노력 없음	500	500	500	500		
③	불이행기간	불이행기간	-	600	800	1,000			
④	기타	a. 확정된 보호조치결정 불이행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
		b. 피신청인 승소 진행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과									

4. 법 제20조제1항제2호(법 제20조의2제2항에서 준용하는 경우 포함)에 따라 차별 지급되거나 체불된 보수(이자 포함)의 지급을 하도록 요구하는 보호조치결정을 이행하지 않은 경우(제44조제1항제2호) : 200만원~2,000만원

(단위: 만

원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고	
①	위반행위 귀책정도	경과실		100	100	100	100	‘가. 법 제2조제6호가목의 불이익조치의 경우’와 동일	
		고의 또는 중과실		250	250	250	250		
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		100	100	100	100		
		전부 불이행	이행 노력 있음	130	130	130	130		
			이행 노력 없음	500	500	500	500		
③	불이행기간	불이행기간	-	600	800	1,000			
④	기타	a. 확정된 보호조치결정 불이행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
		b. 피신청인 승소 진행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과									

5. 법 제20조제1항제3호(법 제20조의2제2항에서 준용하는 경우 포함)에 따라 그 밖의 불이익조치의 취소 또는 금지를 하도록 요구하는 보호조치결정을 이행하지 않은 경우 (제44조제1항제3호) : 200만원~2,000만원

(단위: 만원)

고려항목		사유		1차	2차	3차	4차 이후	비고	
①	위반행위 귀책정도	경과실		100	100	100	100	‘가. 법 제2조제6호가목의 불이익조치의 경우’와 동일	
		고의 또는 중과실		250	250	250	250		
②	보호조치결정 이행 및 노력정도	일부 불이행		100	100	100	100		
		전부 불이행	이행 노력 있음	130	130	130	130		
			이행 노력 없음	500	500	500	500		
③	불이행기간	불이행기간	-	600	800	1,000			
④	기타	a. 확정된 보호조치결정 불이행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			
		b. 피신청인 승소 진행				‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일			

			일
[비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과			

※ ‘위반행위 귀책정도’의 경과실 및 고의·중과실 판단 기준

구분	구체적 사례
경과실	- 불이익조치의 사유는 인정되나, 불이익조치 정도가 과도한 경우 (예시: 징계사유는 인정되나, 징계양정이 과도한 경우) - 불이익조치의 사유는 인정되나, 관련 절차를 준수하지 않은 경우 - 불이익조치가 경미하고 1회에 그친 경우
고의 중과실	- 불이익조치의 사유가 전혀 인정되지 않는 경우 - 피신청인이 불이익조치의 사유를 유발하거나 허위로 조작하는 경우 - 관련 법령이나 규정 등을 위반하여 불이익조치를 한 경우
비고	위 사례는 예시이며, 개별 사건의 특성, 불이익조치 사유 및 과정 등을 종합적으로 고려하여 피신청인의 귀책 정도를 판단

※ 이행강제금 부과금액 산출표

고려항목		사유	항목별 부과금액
① 위반행위 귀책정도			
② 이행여부 및 노력정도			
③ 불이행기간			
④ 기타			
그 밖의 확인사항	보호조치결정 확정 여부		
	피신청인 승소 진행 여부		
	법정 하한액·상한액		
산출 부과액		산정식: ①+②+③	원

*신청인이 다수인 경우 각각 다른 표 작성